

1500367-51.2022.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-51.2022.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-51.2022.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2076778/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 23728164 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

214/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2076778 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 214/22/429

- DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN CARLOS DE ARAUJO DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denuncia (fls. 64/65) em face de RUAN CARLOS DE ARAUJO DIAS, qualificado à fl. 05, porque, consta do inquérito policial que, no dia 20 de março de 2022, por volta das 14h45min, na Rua Carlos Ernesto Brandmyller, altura do nº 10, Vila Nova, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, o denunciado, trazia consigo, para fins de traficância, 05 porções de maconha, com peso de 6,09 gramas, 34 porções de crack, pesando aproximadamente 2,79 gramas e 02 porções de cocaína, com peso de 40 decigramas, todas embaladas e

prontas para a comercialização, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotografias de fls. 37/43 e o auto de constatação preliminar de fls. 18/22).

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação do acusado RUAN CARLOS DE ARAUJO DIAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O acusado foi notificado e apresentou resposta à acusação às fls. 94/96 e 97/99. A denúncia foi recebida no dia 22/04/2022 (fl. 137). O réu foi citado à fl. 184. Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o denunciado interrogado pelo sistema audiovisual.

As alegações finais foram apresentadas, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da inicial, sem aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, da referida Lei. A Defesa do acusado postulou absolvição dada à fragilidade das provas. Subsidiariamente, requereu a menor das penas, com regime diferente do fechado.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o denunciado estava no local dos fatos, na companhia de um usuário de drogas, e, ao visualizar a aproximação da Polícia Militar, dispensou uma sacola plástica, razão pela qual foi realizada a abordagem nos indivíduos.

Em busca pessoal, de posse do imputado foram localizadas 05 porções de maconha, a quantia de R\$ 50,00, proveniente de vendas anteriores, além dos demais entorpecentes no interior da sacola anteriormente dispensada. Na posse do usuário Alex Lima, foram encontradas 03 porções de crack, adquirida anteriormente daquele. (...)”

Do tipo penal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A conduta imputada ao acusado é a de no contexto fático acima indicado, trazer consigo, para fins de traficância, 05 porções de maconha, com peso de 6,09 gramas, 34 porções de crack, pesando aproximadamente 2,79 gramas e 02 porções de cocaína, com peso de 40 decigramas.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Da Materialidade: No que respeita à materialidade do tráfico de drogas é certa e vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, pelo auto de constatação preliminar de fls. 18/22, pelas fotografias de fls. 37/42, pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 129/132, bem como pela prova oral colhida.

Da autoria: Igualmente certa é a autoria que recai na pessoa do acusado RUAN CARLOS DE ARAUJO DIAS.

Senão, vejamos.

Durante seu interrogatório, colhido pelo sistema audiovisual, o acusado RUAN CARLOS DE ARAUJO DIAS declarou que não são verdadeiros os fatos. Disse que estava no local para comprar drogas. Indicou que a sacola com as drogas dispensada pertencia a terceiros que a jogaram perto do declarante. Disse que conheceu a testemunha no dia e o chamou para usar entorpecente. Salientou que a testemunha ALEX declarou que comprara a droga do interrogando por medo de ser preso, porque já tinha dois envoltórios pretéritos com entorpecentes. Ressaltou que somente era proprietário

das cinco porções de maconha que foram encontradas com o interrogando.

A negativa apresentada pelo requerido, contudo, restou amplamente infirmada pelo material probatório trazido pela Acusação, em especial pelo depoimento da testemunha ALEX LIMA que confirmara ter comprado drogas com o acusado.

A testemunha Alex Lima Domingues, declarou que no dia dos fatos estava comprando droga junto ao acusado, pessoa que conhecia de vista. Disse não ter visto nenhuma sacola, somente tendo visto o que comprara e o que sobrara com o requerido. Disse já ter visto o acusado vendendo drogas e que no dia perguntara para descobrir quem estava vendendo. Finalizou dizendo ter sido a primeira vez que comprara drogas com o réu.

O depoimento da testemunha fora corroborado pelas palavras da testemunha Amauri De Almeida Soares, policial militar, que declarou que estava em patrulhamento no local dos fatos quando encontrou com o acusado e a testemunha ALEX. Disse que viu o acusado dispensando uma sacola, tendo recuperado o material e localizado os entorpecentes. Indicou que abordados, com o acusado fora encontrado dinheiro e drogas e com ALEX foram encontrados entorpecentes. Disse que ALEX conformou ter comprado o material junto ao réu, enquanto este negara estar traficando. Salientou que as drogas encontradas com a testemunha ALEX eram iguais as apreendidas com o acusado.

Saliente-se que os depoimentos dos policiais são válidos e de suma importância, como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento, mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 - inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente à prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; Acr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16.

Analisando detidamente o depoimento das testemunhas, percebo inicialmente que impossível aceitar a versão do requerido, na medida em que o policial AMAURI relatara ter visto o acusado dispensando a sacola com os entorpecentes, enquanto a testemunha ALEX ratificara ter comprado o material junto ao requerido.

É preciso salientar que não restou demonstrada qualquer razão para se desconfiar do depoimento das testemunhas, motivo pelo qual é de se dar credibilidade ao quanto declarado sob o crivo do contraditório.

A conduta do denunciado RUAN CARLOS DE ARAUJO DIAS, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei 11.343/2006:

Cabe ressaltar que não se deve aplicar o art. 33, §4º da lei 11.343/2006, vez que não preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para tanto, em razão do prévio envolvimento do réu com o tráfico, ainda na adolescência (fls. 151/152), situação que, se não se presta como antecedente, revela sim personalidade voltada a prática do comércio espúrio, tal como já assentou o Colendo STJ: HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (6 ANOS). PENA CONCRETIZADA EM 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A ROUBO, FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA PRATICADOS PELO PACIENTE. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MÁ CONDUTA SOCIAL. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os atos infracionais praticados pelo paciente não foram considerados como maus-antecedentes, como afirma a impetrante, apenas e tão-somente serviram de base para o sentenciante concluir pela existência de personalidade desvirtuada e voltada para o crime; tal circunstância, aliada à má-conduta social e à periculosidade

evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, é suficiente para justificar a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes do STJ. 2. Habeas Corpus denegado, em consonância com o parecer do MPF (STJ - HC: 84052 DF 2007/0126169-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.10.2007 p. 290).

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu RUAN CARLOS DE ARAUJO DIAS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

IV. DA FIXAÇÃO DA PENA:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo acusado é superior ao desvalor da ação e do resultado já avaliado pelo legislador. É certo que possuía plena consciência de sua ilicitude e, podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu é tecnicamente primário (fls. 51/52). Conduta social e personalidade: não restaram maculadas nos autos. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não influenciaram no cometimento do crime. Consequências da conduta ilícita: não foram além das próprias do crime. Comportamento da vítima: não avaliado.

Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao acusado, mormente pela quantidade de droga apreendida, aplico-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Atenuantes e Agravantes: Presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 08), porém deixo de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal (súmula 231 do STJ). Não há agravantes.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não existem circunstâncias modificadoras.

Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º e "b" e 3º do CP), considerando a condição de vendedor contumaz de entorpecentes apresentada pelo requerido que vem se dedicando à traficância desde a adolescência, como ressaltei acima; e 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica.

Substituição: Incabível pelo não preenchimento dos pressupostos legais (pena superior a 4 (quatro) anos (art. 33, §4º da lei 11.343/06)).

Sursis: Incabível pela quantidade de pena (art. 77 e seguintes do CP).

V - DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Deixo de conceder ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, posto que respondeu ao processo preso. Ademais, consoante a prova dos autos apontou, o acusado vem reiterando o comportamento de vender entorpecentes ao longo de sua vida e, mesmo ainda jovem, já se encontra com inúmeras anotações em sua folha infracional. Dessarte, se faz mister preservar a ordem pública, evitando-se que o acusado retome a traficância que persiste em seguir. Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 e seguintes do CPP, mantenho a prisão do réu (CPP, art. 387, §1º) recomendando-o à prisão em que se encontra. b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, deferindo-lhe a gratuidade, porque defendido pela Defensoria Pública. (c) Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, por ser inaplicável a hipótese ao caso em tela (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Nos termos do art. 63 da lei 11.343/2006, determino o perdimento em favor da União dos bens apreendidos com os sentenciados, posto que provenientes e utilizados para o tráfico. (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f.) Expeça-se a guia de recolhimento provisório para os sentenciados. (g) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de

Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado:(h.1) lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3)remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena.(h.5) oficie-se na forma do art. 63, §4º da lei 11.343/2006.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Registro, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA